

1508050-53.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... econômica. Não mais se aplica o concurso de crimes (roubo + sequestro), inserindo-se o caso concreto, denominado vulgarmente de sequestro relâmpago, na figura nova. Jamais houve confusão entre roubo e extorsão. Quando o agente ameaça a vítima portando uma arma de fogo, exigindo a entrega do automóvel, por exemplo, cuida-se de roubo. A coisa desejada, afinal, está à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1508050-53.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508050-53.2021.8.26.0050 - Controle nº 1.018/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réus:

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA e outros

VISTOS, etc.

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, guilherme conceição coutinho e LEONARDO JESUS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados, como incurso nas sanções do art. 158, § 1º e § 3º, c.c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 22 de fevereiro de 2.021, por volta das 21:00 horas, na Av. Escola Politécnica, altura do nº 5.000, Rio Pequeno, nesta capital, previamente ajustados e com unidade de designios entre eles e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com intuito de obterem indevida vantagem econômica, constrangeram Nelson Ferraz a fornecer senhas bancárias para a realização de transferências eletrônicas, no valor total de R\$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais).

A denúncia foi recebida e os três réus citados. Apresentaram defesa preliminar por meio de seus respectivos defensores.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, dez testemunhas de acusação, quatro de defesa e interrogados os três réus.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que os Drs. Defensores pugnaram pela absolvição dos

três réus, com fundamento na insuficiência de provas, na atipicidade dos fatos e na inépcia da denúncia, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito de favorecimento real previsto no art. 349 do Código Penal e pelo reconhecimento da participação de menor importância.
É o relatório. DECIDO.

A ação é procedente.

Ouvidos em juízo, os três réus negaram a imputação que lhes é feita, apresentando as seguintes versões sobre os fatos.

Jefferson Ferreira da Silva disse que o réu Guilherme, conhecido como "Poranga", solicitou-lhe que aceitasse um depósito de cinco a dez mil reais na conta bancária do interrogando, afirmando tratar-se de uma quantia "lícita". O interrogando, então, pediu a "Vanessa" que conseguisse uma conta bancária para aquela finalidade, quando "Vanessa" passou-lhe o contato de "Anna". Diante disso, passou a manter contato com "Anna" pelo Whatsapp e Instagram, que aceitou que dez mil reais fossem depositados em sua conta bancária, o que efetivamente ocorreu. Não soube dizer quem fez esse depósito. Passou o contato de "Anna" para o réu Guilherme, que confirmou ao interrogando ter recebido aqueles dez mil reais depositados na conta de "Anna". Guilherme prometeu pagar 500 reais ao interrogando por esse serviço, mas o interrogando "não foi atrás e não recebeu". Ouviu "Anna" dizer que recebeu 500 reais de Guilherme por aquele serviço. Só soube da ilegalidade dessa transação quando procurado pela Polícia Civil, momento em que indagou Guilherme sobre o ocorrido, que lhe disse também desconhecer a ilicitude do dinheiro depositado. Guilherme lhe fez três pedidos no total para que conseguisse contas bancárias. Nunca suspeitou da ilegalidade desses pedidos. Foi preso no hospital no dia 31 de março de 2021, quando sua filha nascia. Disse que "podia ter fugido e não fugiu". Não tem conta bancária. Sempre fez uso de seu próprio aparelho celular nas conversas acima apontadas, o que não faria se soubesse da ilicitude dos fatos. Não conhece "Leonardo Silva dos Santos".

Guilherme Conceição Coutinho contou ter o apelido de "Poranga" e que "Gustavo", de apelido "Gordinho", cujo nome completo e endereço não soube dizer, pediu contas bancárias emprestadas ao interrogando em cerca de cinco oportunidades distintas, o que ocorreu entre os meses de setembro a outubro de 2020, sob o argumento de que vendia carros, prometendo ao interrogando comissões de 10 a 15% sobre o valor dessas vendas. Com o auxílio dos réus Jefferson e Leonardo, forneceu então cinco contas bancárias a Gustavo, em nome de "Anna Caroline", amiga de Jefferson, e outras conhecidas de Leonardo.

Não teve contato com qualquer dessas pessoas, cujos depósitos giravam em torno de oito a dez mil reais. O celular do interrogando foi apreendido pela polícia. Explicou que Gustavo também é réu em outros dois processos criminais ajuizados contra o interrogando. Desconhecia a ilicitude desse dinheiro. Não se recordou de ter tido contato direto com Cláudio, tal como alegado aqui pelo codenunciado.

Leonardo Jesus dos Santos disse que o réu Guilherme, conhecido como "Poranga", solicitou-lhe uma conta bancária para realizar o depósito de "um dinheiro", sob o argumento de que a sua conta pessoal estava com "problema". O interrogando então solicitou à testemunha Cláudio que disponibilizasse sua conta, na qual o réu Guilherme depositou dois mil reais. Presenciou Cláudio sacar esse dinheiro. Guilherme ficou com 1.800 reais, o interrogando com 100 reais e Cláudio com 100 reais. Só soube tratar-se de dinheiro ilícito quando policiais civis foram à sua residência, aos quais apresentou essa mesma versão. Também conseguiu que "Felipe", que não o "Mota de Abreu", cedesse sua conta bancária a Guilherme. Soube que Felipe recebeu um valor depositado por Guilherme. Tal transação com "Felipe" é objeto de processo criminal ajuizado contra o interrogando em outra vara criminal. Não

realizou qualquer negociação com "Gabriel Trindade".

Contudo, as negativas dos três denunciados não encontraram respaldo nas demais provas produzidas.

Com efeito, a vítima Nelson Ferraz contou ter marcado encontro com uma mulher através do aplicativo "Tinder", em cujo endereço combinado foi abordado por três homens portando um revólver, os quais o colocaram no banco de trás de seu próprio carro. Seguiram naquele veículo, trocaram de carro e rumaram para um "cativoiro", onde ficou privado de liberdade por cerca de 24 horas. Foi amarrado nas pernas e braços, bem como agredido fisicamente, fraturando uma costela. Sacaram dinheiro de sua conta bancária e fizeram uso de seu cartão de crédito, causando ao declarante um prejuízo de quase cem mil reais. Foi encapuzado, razão pela qual é incapaz de reconhecer qualquer dos assaltantes.

Os policiais civis Roberta Cardoso de Sá e Francisco César Ayres contaram que trabalhavam na 3ª Delegacia de Sequestro, onde a vítima lavrou boletim de ocorrência narrando os fatos descritos na denúncia.

Com base nos extratos bancários do ofendido, chegaram aos beneficiários dos depósitos realizados, que indicaram "Jeferson", "Guilherme" e "Leonardo", residentes no mesmo bairro e com vínculo de amizade, já investigados em outros inquéritos por fatos semelhantes, mas não reconhecidos pelo ofendido no presente caso.

A testemunha de acusação Gabriel Trindade Leal disse ter cedido sua conta a "Leonardo" e a "Moranga", cuja fotografia reconheceu no distrito policial. Desconhecia tratar-se de um crime de "sequestro". Oito mil reais foram depositados na conta do declarante e dois mil reais na conta de sua namorada Taylla. Recebeu 500 reais por esse favor prestado. Taylla não recebeu qualquer valor. Na audiência judicial, reconheceu a fotografia do réu Guilherme como sendo o tal "Moranga", com 100% de certeza.

A testemunha de acusação Taylla Karina Soares de Oliveira Vieira disse ser namorada de Gabriel Trindade Leal há três anos, jogador de futebol profissional desempregado, a quem emprestou sua conta bancária em uma única oportunidade, sob o argumento de Gabriel de que estava com "dificuldade" de fazê-lo por estar a conta "bloqueada". Então, dois mil reais foram depositados na conta bancária da declarante, valor esse que sacou e entregou a Gabriel. Soube que Gabriel repassou esse valor a outra pessoa por razões que a depoente desconhece. Tempos depois, a declarante e Gabriel foram chamados a prestar depoimento na delegacia de polícia, onde apresentou essa mesma versão.

A testemunha de acusação Cláudio de Souza Peixoto Júnior contou ter emprestado sua conta bancária para "Leonardo Jesus dos Santos", com quem jogava futebol, sob o argumento de Leonardo de que "estava sem conta e precisava receber um dinheiro". 2.000 reais foram depositados na conta do Banco Bradesco do depoente, a qual não mais existe. Sacou esse valor e entregou 1.900 reais a Leonardo, ficando o depoente com 100 reais de "comissão". Desconhecia a origem ilícita desse dinheiro e foi chamado ao distrito policial, onde reconheceu Leonardo fotograficamente perante policiais civis. A mãe de Leonardo disse ao depoente que tal transferência bancária dizia respeito a um "sequestro", sem explicar se Leonardo estava ou não envolvido nesse crime. Reconheceu a fotografia de Leonardo na audiência judicial com 100% de certeza.

A testemunha de acusação João Pedro de Souza Damasceno afirmou que seu primo "Nicolas Vicente" solicitou a conta bancária do depoente para realizar um depósito

no valor de 27 mil reais, que foi efetuado por um amigo de Nicolas de nome "Lucas Dias de Araújo". O próprio depoente foi com Lucas sacar 7 mil reais no Banco Bradesco de "Perus" e mais 2.900 reais no Banco Bradesco da "Vila Leopoldina". Entregou os 9.900 reais nas mãos de Lucas. Após, fez mais de cinco transferências via pix, entregando o seu celular nas mãos de "João Pedro", "zerando" aqueles 27 mil reais de sua conta. Recebeu 400 reais de Lucas por esse favor. Só soube tratar-se de um crime de sequestro na delegacia de polícia.

A testemunha de acusação Felipe Mota de Abreu, monitor escolar, disse ter conhecido "Poranga" em uma "balada", que soube chamar-se "Guilherme". Nessa "balada", conheceu "Leonardo de Jesus". Dias depois, "Guilherme" pediu para Leonardo uma conta bancária. Viu Leonardo solicitar então uma conta bancária a "Carla". 10 mil reais foram depositados na conta de "Carla". "Carla" ficou com 500 reais e Leonardo ficou com outros 500 reais. Carla sacou aqueles 10 mil reais e encontrou o depoente em uma praça, onde viu Carla entregar os tais 10 mil reais nas mãos de Guilherme, que entregou 500 reais a Carla, 200 reais a Leonardo e 200 ou 300 reais ao depoente. Só soube tratar-se de um sequestro quando Guilherme foi preso, o qual reconheceu na delegacia de polícia com 100% de certeza. Na audiência judicial, reconheceu Guilherme pessoalmente, vulgo "Poranga", com 100% de certeza. Nessa mesma audiência judicial, reconheceu Leonardo fotograficamente com 100% de certeza.

A testemunha de acusação Karla Gomes da Rocha explicou ser proprietária de um bar e restaurante, onde um de seus clientes, cujo nome não soube dizer, solicitou a conta bancária da depoente emprestada. Por "inocência", emprestou essa conta, onde foram depositados 10 mil reais. Sacou esse valor e entregou ao tal cliente, sem nada receber por esse favor. Foi chamada ao distrito policial e exibida a fotografias diversas. Não reconheceu qualquer pessoa em tais fotografias. Nunca soube o nome e o apelido do tal cliente.

A testemunha de acusação Leonardo de Souza Ribeiro afirmou ter visto, no Instagram e Facebook, um tal Douglas solicitar um empréstimo de contas bancárias. Por "ingenuidade" do depoente, acreditou no tal Douglas e 20 mil reais foram depositados na conta do depoente do Banco Bradesco.

Sacou esse valor e o entregou a Douglas, tratando-se de um indivíduo "baixinho e gordinho", que pagou ao depoente 100 reais de comissão. Na audiência judicial, exibido ao réu Guilherme pessoalmente e ao réu Leonardo fotograficamente, disse que o tal Douglas não era Leonardo e que "acredita" não ser o réu Guilherme.

A testemunha de acusação Anna Caroline de Camargo Ferrari contou que Jefferson pediu sua conta bancária do Bradesco emprestada para fazer um depósito, com o que concordou. 10 mil reais foram ali depositados, valor este que sacou e entregou ao irmão de Jefferson, que se encontrava em um Corsa ou Celta branco. Só conhecia Jefferson "virtualmente" pelo Instagram e Facebook, com quem só falou quando intimada para tanto. Na delegacia, foi exibida a várias pessoas pessoalmente, só reconhecendo Jefferson. Ouviu Jefferson negar saber que se tratava de um crime de "extorsão". Recebeu 500 reais por esse favor. Na audiência judicial, reconheceu o réu Jefferson com 100% de certeza.

Foram ouvidas, ainda, quatro testemunhas de defesa arroladas pelo réu Leonardo.

Diogo, proprietário de um "Pet Shop", explicou conhecer o réu Leonardo há cerca de quinze anos, de quem é amigo e com quem joga futebol. Leonardo já trabalhou no "Pet Shop" do depoente, que nada sabe acerca dos fatos narrados na denúncia.

Luciana, técnica em enfermagem, contou conhecer o réu Leonardo desde que nasceu, já que são vizinhos. Disse que Leonardo "fazia bicos, que era querido pela vizinhança e que queria ser jogador de futebol".

Igor, autônomo em construção civil, disse conhecer Leonardo há mais de vinte anos e que Leonardo foi jogador de futebol profissional e depois trabalhou na construção civil. Afirmou que Leonardo "nunca deu trabalho e é educado". Nada soube dizer sobre os fatos narrados na denúncia.

Karla, cabelereira, afirmou conhecer Leonardo há seis anos, pois ele reside próximo ao salão da depoente, tratando-se de "boa pessoa, educada e gentil".

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que é robusta quanto à autoria dos três réus.

Destaque-se inicialmente, conforme versão judicial apresentada pelos três denunciados, corroborada pela prova oral produzida pela acusação e acima analisada, bem como pelo resumo dos fatos apontados a fls. 683, ser incontroverso que os três réus providenciaram contas bancárias para o recebimento de valores pecuniários extorquidos do ofendido na data dos fatos.

O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se sabiam ou não de sua origem ilícita.

E as circunstâncias dos fatos, apuradas nos autos, apontam para uma resposta positiva a tal indagação.

Realmente, a versão judicial dos três réus no sentido de que desconheciam a ilicitude das quantias depositadas nas contas bancárias por eles três providenciadas é evasiva e inverossímil, além de não ter sido demonstrada pelas Defesas por qualquer meio de prova, que portanto não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo art. 156 do CPP.

De fato, não é comum que alguém providencie contas bancárias de terceiros para depósitos, sem saber do que se trata.

E tal como se vê a fls. 581/585, os três réus ostentam processos criminais por acusações idênticas, algumas delas como co-denunciados e já com condenação em primeira instância, o que sugere teriam mesmo aptidão moral para a prática dos fatos narrados na denúncia.

Registre-se, por outro lado, a idoneidade e credibilidade da prova oral produzida pela acusação, seja porque corrobora a admissão dos três denunciados de que providenciaram as tais contas, seja porque a maior parte das pessoas arroladas na denúncia foram expressas em afirmar ao magistrado que sequer conheciam os três réus até a data dos fatos e que nada tinham contra eles, do que se conclui que não teriam qualquer motivo para injustamente incriminar Jefferson, Guilherme e Leonardo, criando contra eles uma estória fantasiosa.

Todas essas ponderações, analisadas em conjunto, indicam que se encontravam previamente ajustados e com unidade de desígnios com os demais autores do crime em questão e que abordaram diretamente o ofendido na data dos fatos.

A tese de inépcia da denúncia deve ser rechaçada, pois a conduta dos três denunciado está ali individualizada, tal como se vê a fls. 185/187 daquela peça acusatória.

Da mesma forma quanto à tese de desclassificação para favorecimento real, que só ocorreria se os denunciados prestassem aos criminosos, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime (art. 349 do CP).

No caso dos autos fizeram mais do que isso, o que seja, possibilitar o depósito do próprio produto do crime, diretamente a partir da conta da vítima.

Afasta-se, pois, as teses de insuficiência de provas, ausência de dolo, desclassificação para o crime de favorecimento real e inépcia da denúncia.

E ação dos co-autores que abordaram o ofendido pessoalmente consiste evidentemente no crime de extorsão qualificada previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, pois, segundo o relato do ofendido ao magistrado, agiram em mais de seis pessoas, mediante emprego de um revólver colocado na cabeça da vítima, que ficou privada de liberdade em um cativado por mais de 24 horas, amarrado e agredido com chutes e socos, arcando com um prejuízo de mais de 100 mil reais em razão das transferências bancárias realizadas.

Portanto, constrangeram-na, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, com intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, o que seja, o fornecimento de suas senhas bancárias.

Recorde-se que tal dispositivo legal, acrescentado pela Lei nº 11.923/09, visou justamente tipificar a conduta do “sequestro relâmpago”, exatamente o caso dos autos, norma especial, que deixou então de ser tipificado como a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, que agora só incide para os casos em que a privação de liberdade visa assegurar a subtração realizada.

Repise-se que o ofendido Nelson foi enfático em afirmar ao magistrado que forneceu a senha de sua conta aos agentes, que realizaram transferências bancárias.

Nesse sentido a lição ministrada por GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Em primeiro lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2.º, V, do Código Penal (“se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade”). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2.º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3.º ao art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma da pressão para a obtenção de vantagem econômica. Não mais se aplica o concurso de crimes (roubo + sequestro), inserindo-se o caso concreto, denominado vulgarmente de sequestro relâmpago, na figura nova. Jamais houve confusão entre roubo e extorsão. Quando o agente ameaça a vítima portando uma arma de fogo, exigindo a entrega do automóvel, por exemplo, cuida-se de roubo. A coisa desejada, afinal, está à vista e à disposição do autor do roubo. Caso o ofendido se negue a entregar, pode sofrer violência, ceder e o agente leva o veículo do mesmo modo. Porém, no caso da extorsão, há um constrangimento, com violência ou grave ameaça, que exige, necessariamente, a colaboração da vítima. Sem esta colaboração, por maior que seja a violência efetivada, o autor da extorsão não obtém o almejado. Por isso, obrigar o ofendido a empreender saque em banco eletrônico é extorsão – e não roubo. Sem a participação da vítima, fornecendo a senha, a coisa objetivada (dinheiro) não é obtida. Logo, obrigar o ofendido, restringindo-lhe (limitar, estreitar) a liberdade, constituindo esta restrição o instrumento para exercer a grave ameaça e provocar a colaboração da vítima é exatamente a figura do art. 158, § 3.º, do Código Penal. Permanece o art. 157, § 2.º, V, do Código Penal para a hipótese mais rara de o agente desejar o carro da vítima, ilustrando, levando-a consigo por um período razoável, de modo a se certificar da inexistência de alarme ou trava eletrônica. É um roubo, com restrição limitada da liberdade, de modo a garantir a posse da coisa, que já tem em seu abrigo. Entretanto, rodar com a vítima pela cidade, restringindo-lhe a liberdade, como forma de obter a coisa almejada, contando com a colaboração do ofendido, insere-se na extorsão mediante restrição à liberdade” (CÓDIGO PENAL COMENTADO, Editora Forense, 15ª edição, 2.015, páginas 917/918 – grifou-se).

Diga-se, a esse respeito, que a extorsão consiste em crime formal, nos termos da Súmula nº 96 do STJ, que assim dispõe: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

Portanto, a extorsão ora em debate consumou-se, já que o ofendido forneceu sua senha bancária aos agentes, mediante grave ameaça e violência física, consistente no emprego de arma de fogo e desferimento de chutes, que chegaram a realizar transferências bancárias.

Destarte, provada a autoria e a materialidade do crime de extorsão consumado e qualificado pela privação de liberdade da vítima, a procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Passo a fixar a pena de Guilherme e Jefferson.

Conforme certidões acostadas a fls. 581/585, os três réus ostentam processos criminais por delito da mesma espécie, porém sem qualquer condenação com trânsito em julgado, razão pela qual todos eles são tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes.

Assim, tendo em vista que houve emprego de arma de fogo, participação de ao menos seis agentes, privação de liberdade em um cativeiro por cerca de 24 horas, onde a vítima foi encapuzada, amarrada nas pernas e braços, bem como agredida fisicamente, fraturando uma costela, "apanhando muito como nunca em sua vida, arcando com sequelas psicológicas que impedem de voltar à cidade onde se deram os fatos", havendo ainda saque da elevada quantia de quase cem mil reais de sua conta bancária, o que revela maior ousadia, periculosidade e consequências mais graves do crime, com fundamento no art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, em face da participação de menor importância dos denunciados, que se restringiram a obter contas bancárias de terceiros para o depósito dos valores sacados da conta da vítima, sem haver provas de que tenham participado de sua abordagem pessoal, bem como da privação de sua liberdade e das agressões físicas praticadas, com fundamento no art. 29, § 1º, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), rebaixando-a a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa.

Ainda nessa terceira fase, ressalto que as causas de aumento de pena previstas no art. 158, § 1º, não se farão incidir, pois, conforme respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial, prevalente também quanto ao crime de latrocínio, no qual não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, entendendo da mesma forma quanto a não aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 158, § 1º, quando a conduta típica se enquadra no § 3º do mesmo dispositivo legal, inclusive sob pena de se tornar exagerada a sanção penal ao agente do crime.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Passo a fixar a pena de Leonardo.

Conforme certidões acostadas a fls. 581/585, os três réus ostentam processos criminais por delito da mesma espécie, porém sem qualquer condenação com trânsito em julgado, razão pela qual todos eles são tecnicamente primários e não ostentem maus antecedentes.

Assim, tendo em vista que houve emprego de arma de fogo, participação de ao menos três agentes, privação de liberdade em um cativado por cerca de 24 horas, onde a vítima foi encapuzada, amarrada nas pernas e braços, bem como agredida fisicamente, fraturando uma costela, "apanhando muito como nunca em sua vida, arcando com sequelas psicológicas que impedem de voltar à cidade onde se deram os fatos", havendo ainda saque da elevada quantia de quase cem mil reais de sua conta bancária, o que revela maior ousadia, periculosidade e consequências mais graves do crime, com fundamento no art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), rebaixando-a a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em face da participação de menor importância dos denunciados, que se restringiram a obter contas bancárias de terceiros para o depósito dos valores sacados da conta da vítima, sem haver provas de que tenham participado de sua abordagem pessoal, bem como da privação de sua liberdade e das agressões físicas praticadas, com fundamento no art. 29, § 1º, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), rebaixando-a a 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 06 (seis) dias-multa.

Ainda nessa terceira fase, ressalto que as causas de aumento de pena previstas no art. 158, § 1º, não se farão incidir, pois, conforme respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial, prevalente também quanto ao crime de latrocínio, no qual não se aplicam as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, entendendo da mesma forma quanto a não aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 158, § 1º, quando a conduta típica se enquadra no § 3º do mesmo dispositivo legal, inclusive sob pena de se tornar exagerada a sanção penal ao agente do crime.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Atento à situação econômica dos três réus, fixo o dia-multa para todos eles em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de:

a) CONDENAR GUILHERME DA CONCEIÇÃO COUTINHO, Rg. nº 36.015.431-SSP/SP, filho de Manoel Nilton de Souza Coutinho e Miriam Maria da Conceição, e JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, Rg. nº 52.270.960-SSP/SP, filho de João Batista Ferreira da Silva e Ambrozina Pinta dos Reis, como incurso nas sanções do art. 158, § 1º e § 3º, c.c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, aplicando, a cada um deles, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 08 (oito) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

b) CONDENAR LEONARDO JESUS DOS SANTOS, Rg. nº 50.395.792-SSP/SP, filho de Marcelo Ferreira dos Santos e Ana Paula Baptista da Cunha de Jesus, como incurso nas sanções do art. 158, § 1º e § 3º, c.c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de

reclusão, e mais 06 (seis) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Tendo em vista que houve emprego de arma de fogo, participação de ao menos seis agentes, privação de liberdade em um cativeiro por cerca de 24 horas, onde a vítima foi encapuzada, amarrada nas pernas e braços, bem como agredida fisicamente, fraturando uma costela, "apanhando muito como nunca em sua vida, arcando com sequelas psicológicas que impedem de voltar à cidade onde se deram os fatos", havendo ainda saque da elevada quantia de quase cem mil reais de sua conta bancária, bem como risco à integridade física do ofendido, o que revela maior ousadia, periculosidade e consequências mais graves do crime, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo, para os três réus, o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A esse respeito, deixo de dar aplicação ao disposto no art 2º, § 2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque fere o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque fere o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Pelas mesmas razões desfavoráveis acima mencionadas e também por estarem respondendo ao processo presos, quando se tem entendido ser um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou, não poderão os três réus recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lancem-se os nomes dos três réus no rol dos culpados.

Recomendem-se os três réus na prisão em que se encontram.

Condene cada um dos três réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito